



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

Expte. N°S01:0018574/2016 (Conc. 1297) LTV-MAF-MA-NVL

Dictamen N° 103

BUENOS AIRES, 04 MAY 2017

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01:0018574/2016 del registro del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado: "ATOS S.E., GORES I SF LUXEMBOURG S.A.R.L, GORES II SF LUXEMBOURG S.A.R.L., GLENDON SEN HOLDINGS LLC Y SIEMENS AG S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC. 1297)".

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. El día 27 de enero de 2016, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica consistente en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre la firma UNIFY HOLDINGS B.V. (en adelante "UNIFY") por parte de ATOS SE (en adelante "ATOS").
2. La transacción se implementa a través de la compraventa del 100% de las acciones en circulación y con derecho a voto de UNIFY por parte de ATOS INTERNATIONAL B.V. —una afiliada de ATOS SE. Los titulares del paquete accionario objeto de la operación eran THE GORES GROUP, con una participación equivalente al 51% del capital social de UNIFY; y la firma alemana SIEMENS AG, que detentaba el 49% restante de las acciones emitidas por UNIFY.
3. Asimismo, la transacción notificada en forma paralela implicara la adquisición del control exclusivo, por parte de ATOS, de la firma UNIFY COMMUNICATIONS S.A. —la única afiliada de UNIFY que desarrollaba actividades económicas en la República Argentina- en forma previa a la operación.
4. El cierre de la transacción tuvo lugar el día 20 de enero de 2016, conforme surge de los documentos acompañados a fs. 476/495, quedando la operación notificada el quinto día posterior al indicado.

IF-2017-08376899-APN-CNDC#MP



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

I.2. La Actividad de las Partes

I.2.1. Por la parte compradora

5. ATOS es una *Societas Europaea*, constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Francesa. Es una sociedad *holding* y sirve de vehículo jurídico para la adquisición y administración de participaciones sociales. A través de sus subsidiarias, la firma provee una variada gama de servicios digitales globales conectando a una red global de clientes. ATOS es una sociedad abierta y sus acciones se negocian en el Mercado de Valores de Ámsterdam (Euronext). En tal sentido, las únicas firmas con participaciones accionarias superiores al 5% del capital social de ATOS son SIEMENS AG, con el 12,3%, y BLACKROCK INC., con el 5,09%.
6. ATOS INTERNATIONAL B.V. es una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes del Reino de los Países Bajos. Es una sociedad *holding* de ATOS y sirve de vehículo jurídico para la adquisición y administración de participaciones sociales.
7. ATOS ARGENTINA S.A. (en adelante "ATOS ARG"), es una filial de ATOS, constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Argentina. La firma se focaliza en la provisión de servicios de IT.
8. ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES S.A. (en adelante "ATOS IT"), es una filial de ATOS, constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Argentina. La firma se focaliza en la provisión de servicios de IT.
9. BULL ARGENTINA S.A. es una filial de ATOS, constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Argentina. La firma se focaliza en la provisión de servicios de IT.
10. A los fines de implementar soluciones digitales puntuales para clientes específicos, las subsidiarias de ATOS se asociaron con firmas locales mediante contratos de Unión Transitorias de Empresas, figura que se encuentra expresamente regulada en los Artículos 378 y concordantes de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales y en los Artículos 1463 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación.
11. ATOS ORIGIN ARGENTINA S.A Y SAP ARGENTINA S.A. U.T.E. fue constituida para la provisión de servicios de IT para un proyecto en la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (en adelante "AFIP"). Las sociedades participantes en el

IF-2017-08376899-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

- contrato son ATOS ARG, con el 73,53% del mismo, y SAP ARGENTINA S.A., con el 26,47% restante.
12. ATOS ORIGIN ARGENTINA S.A Y BASE 100 S.A. U.T.E. fue constituida para la provisión de servicios de IT para un proyecto en el Poder Judicial de la Nación. Las sociedades participantes en el contrato son ATOS ARG, con el 45% del mismo, y BASE 100 S.A., con el 55% restante.
 13. BANCO MACRO S.A. – SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES S.A. U.T.E. fue constituida con el fin de proveer servicios de IT Las sociedades participantes en el contrato, en forma equivalente, son ATOS IT y BANCO MACRO S.A.
 14. METRONEC S.A. – SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES S.A. U.T.E. fue constituida para la provisión de servicios de IT. Las sociedades participantes en el contrato, en forma equivalente, son ATOS IT y METRONEC S.A.

I.2.2. Por la parte vendedora

15. THE GORES GROUP es una firma de inversión que se enfoca en la adquisición de participaciones mayoritarias de empresas maduras y en crecimiento, principalmente en los negocios de tecnología, telecomunicaciones, servicios a empresas y sectores industriales, principalmente en los Estados Unidos y Europa Occidental. Esta compañía es la controlante final de GORES I SF LUXEMBOURG S.Á.R.L., GORES II SF LUXEMBOURG S.Á.R.L. y GLENDON SEN HOLDINGS, LLC, las cuales conjuntamente poseen el 51% de las acciones emitidas y con derecho en UNIFY HOLDINGS B.V.
16. SIEMENS AG es una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Federal de Alemania. La firma se focaliza en los siguientes negocios: generación de energía, energía y gas, energía eólica y renovables, manejo de la energía, tecnología de la construcción, movilidad. fabrica digital, proceso de industrias, cuidado de la salud y servicios financieros.

ES COPIA FIEL

"2017 - Año de las Energías Renovables"



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

I.2.3. El Objeto

17. UNIFY HOLDINGS B.V. es una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes del Reino de los Países Bajos. La firma es una proveedora de comunicaciones, servicios y productos para compañías e instituciones de cualquier tamaño e industria. Las soluciones de UNIFY unifican diversas redes, equipos y aplicaciones en una plataforma fácil de usar que permite que los más diversos equipos de personas se comuniquen entre ellos y colaboren entre ellos, junto con clientes y socios. Al cierre de la transacción, sus accionistas controlantes eran THE GORES GROUP, con el 51% de las acciones con derecho a voto, y SIEMENS AG, con el 49% restante.
18. UNIFY COMMUNICATIONS S.A. es una filial de UNIFY, constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Argentina. La compañía se encuentra activa en la provisión de servicios de asistencia técnica, equipos de comunicación, PBX, comunicación unificada y servicios de IT.

II. ENCUADRAMIENTO JURIDICO

19. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
20. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.
21. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas, superan los DOSCIENTOS MILLONES de PESOS (\$200.000.000.-) por encima del umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III. PROCEDIMIENTO

22. El día 27 de enero de 2016, las partes de la operación notificaron la operación conforme a lo establecido en el Artículo 8° de la Ley de Defensa de la Competencia.
23. Con fecha 1 de junio de 2016, y en virtud de lo estipulado por el Artículo 16° de la Ley N° 25.156, se solicitó al ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (en adelante "ENACOM") que se expida con relación a la operación en análisis.

IF-2017-08376899-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA FIEL

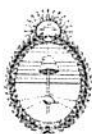
MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

24. Luego de varias presentaciones en relación a lo dispuesto por la Resolución SCDyC N° 40/2001, analizada la información suministrada en la notificación, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia entendió que la misma no satisfacía los requerimientos establecidos en el F1, por lo que con fecha 30 de junio de 2016 consideró que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones al Formulario F1 y haciéndoles saber que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 comenzó a correr el día hábil posterior al 28 de junio de 2016 y que hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado quedaría suspendido dicho plazo. Dicha providencia se notificó con fecha 30 de junio de 2016.
25. Con fecha 22 de febrero de 2017, mediante Nota ENACOM N° 49/17, Miguel Ángel de Godoy, en su carácter Presidente del ENACOM, contestó el requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional, sin formular objeción alguna a la operación notificada.
26. Con fecha 27 de abril de 2017, las partes notificantes cumplieron lo requerido por esta Comisión Nacional, teniéndose en este acto por aprobado el Formulario F1 y reanudando el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil posterior al último enunciado.

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza Económica de la Operación

27. A través de la operación ATOS SE adquiere el 100% de las acciones del UNIFY HOLDING BV a nivel mundial y, en consecuencia, adquiere la única subsidiaria con actividad en la República Argentina, UNIFY COMMUNICATIONS S.A.
28. A continuación, se listan las empresas afectadas en Argentina y su actividad económica.



ES COPIA FIEL

Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

Tabla Nº 1: Comparación de las actividades de las empresas afectadas (compradoras y objeto) en Argentina

Empresas afectadas		Actividad económica principal
GRUPO COMPRADOR	ATOS ARGENTINA	Provisión de Servicios IT. Servicios de consultoría, de implementación y Gerenciamiento de servicios de IT.
	ATOS ORIGIN ARGENTINA y SAP ARGENTINA, UTE	Provisión de Servicios IT. Servicio de Implementación. Atos Argentina cuenta con el 73,5% del capital accionario.
	ATOS ORIGIN ARGENTINA S.A. y BASE 100 S.A., UTE	Provisión de Servicios IT. Servicio de Implementación. Atos Argentina cuenta con el 45% del capital accionario.
	ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES	Provisión de Servicios IT. Servicios de manejo de procesos de negocios (BPO).
	BANCO MACRO S.A. – SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES, UTE	Provisión de Servicios IT. Servicio de manejo de procesos de negocio (BPO). Atos cuenta con el 50% del capital accionario.
	METRONEC S.A. – SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES, UTE	Provisión de Servicios IT. Atos IT Solutions and services cuenta con el 50% del capital accionario.
EMPRESA OBJETO	BULL ARGENTINA	Provisión de Servicios IT. Atos cuenta con el 90% del capital accionario. Servicios de consultoría, de implementación y gerenciamiento de servicios de IT.
	UNIFY COMMUNICATIONS	Servicios IT de Implementación y Gerenciamiento.

Fuente: elaboración propia en base a información aportada por las partes

29. Tal como se desprende de la información descripta, se distinguen relaciones horizontales en la prestación de Servicios IT. Esta Comisión ha realizado en anteriores dictámenes el análisis del sector en su conjunto y en los segmentos que configuran la actividad. Si se analiza al interior de los segmentos que configuran los Servicios IT, se

IF-2017-08376899-APN-CNDC#MP



observan relaciones horizontales en «Implementación de servicios IT» y en «Gerenciamiento de Servicios IT» (*outsourcing*).

IV.3. Efectos Económicos de la Operación

30. La tabla 2 muestra las participaciones de las empresas involucradas en los mercados afectados en la República Argentina:

Tabla 2: Participaciones de mercado de las empresas involucradas en los mercados afectados. 2015.

Empresa	Servicios IT	Implementación IT	Gerenciamiento IT
ATOS	2,50%	2,75%	1,6%
Unify	0,50%	0,80%	0,5%

Fuente: elaboración propia en base a datos de Gartner

31. Tal como se observa, las empresas notificantes cuentan con bajas participaciones en los mercados involucrados. A su vez, el escenario a nivel nacional es altamente competitivo, tanto si se toma en cuenta el total del mercado de servicios IT como la segmentación antedicha. Se han identificado entre 60 y 80 empresas competidoras, dentro de las cuales IBM es la única que cuenta con una participación superior al 10% en los tres mercados.
32. Por lo hasta aquí mencionado, esta Comisión considera que la integración horizontal existente en los mercados descriptos no resulta preocupante desde el punto de vista de la competencia.

IV.4. Cláusulas de Restricciones Accesorias

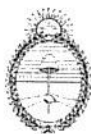
33. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia.

V. CONFIDENCIALIDAD Y EXIMICIÓN DE TRADUCCIÓN

V.1. Confidencialidad

34. En fecha 28 de junio de 2016 las partes efectuaron una presentación solicitando la confidencialidad de la documentación identificada como «Apéndice 14.2-7.5: Acuerdos I&D Informados», «Apéndice 14.2-7.2.2: Cesión de Garantía y Licencias Exclusivas Informadas» y «Apéndice 14.2-7.2.1: Derechos de PI Propios Informados».

IF-2017-08376899-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA FIEL

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

35. El día 30 de junio de 2016, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ordenó que se formara el «Incidente de Confidencialidad anexo 2.f)» —incorporando al mismo la documentación que se reseñara en el párrafo anterior— y ordenándose se extraiga una copia certificada de la presentación efectuada por las partes en fecha 3 de mayo de 2016 —la cual serviría de «Resumen No Confidencial», conforme lo solicitado por las partes—, pasando el mismo a dictaminar (conf. punto 1.f- de la Resolución SC n° 359/2015).
36. En este sentido, y considerando que la documentación presentada por las firmas notificantes importa información sensible, y siendo suficiente las descripciones de los apéndices solicitados —provistas en la presentación efectuada por las partes en fecha 3 de mayo de 2016—, esta Comisión Nacional considera que debe concederse la confidencialidad solicitada por las partes, por lo que debe formarse un Anexo Confidencial con la totalidad de la documentación reservada provisoriamente por la Dirección de Registro de esta Comisión Nacional.
37. Sin perjuicio de las facultades conferidas a esta COMISIÓN NACIONAL en los Artículos 17, 19 y 20 de la Ley N° 25.156 y el Artículo 1°, inciso (f) de la Resolución SC N° 190 - E/2016 de fecha 29 de julio de 2016, por razones de economía procesal se recomienda al Secretario de Comercio avocarse dichas facultades, conforme lo dispuesto en el Art. 3° de la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos, a fin de resolver en conjunto con el fondo del presente dictamen, tal como se recomendará a continuación.



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

V.2. Traducción

38. Atento que parte de la documentación acompañada en las presentaciones efectuadas por las partes con fecha 3 de mayo, 28 de junio y 16 de agosto de 2016 no ha sido debidamente traducida, teniendo en cuenta que dicha documentación no es necesaria para efectuar el análisis correspondiente —y habiendo solicitado las partes oportunamente su dispensa—, esta Comisión Nacional recomienda al Señor Secretario de Comercio, de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 40/2001 de la SDCyC, en su Anexo I, Apartado C, inciso (b) *in fine*, dispensar a las partes de la traducción correspondiente.

VI. CONCLUSIONES

39. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
40. Por ello, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición del control exclusivo sobre la firma UNIFY HOLDINGS B.V. por parte de ATOS SE —transacción que implica la adquisición del control exclusivo sobre UNIFY COMMUNICATIONS S.A.—, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156; asimismo, conceder la confidencialidad oportunamente solicitada respecto de la documentación identificada como «Apéndice 14.2-7.5: Acuerdos I&D Informados», «Apéndice 14.2-7.2.2: Cesión de Garantía y Licencias Exclusivas Informadas» y «Apéndice 14.2-7.2.1: Derechos de PI Propios Informados» y dispensar a las partes de la traducción de la documentación acompañada en las presentaciones efectuadas con fecha 3 de mayo, 28 de junio y 16 de agosto de 2016.
41. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

MARINA BIDART
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

EDUARDO STORDEUR (h)
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

PABLO TREVISÁN
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

ESTEBAN M. GRECO
PRESIDENTE
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

IF-2017-08376899-ARB-CNDC#MP

Maria Fernanda Vicens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2017-08376899-APN-CNDC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 9 de Mayo de 2017

Referencia: S01:0018574/2016 (CONC.1297)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.05.09 16:44:36 -03'00'

ALVAREZ Hernán Luis
Analista
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.05.09 16:44:37 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número: RESOL-2017-484-APN-SECC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Viernes 23 de Junio de 2017

Referencia: EXP-S01:0018574/2016 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA - (CONC. 1297)

VISTO el Expediente N° S01:0018574/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedese su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación, que se notifica el día 27 de enero de 2016 consiste en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre la firma UNIFY HOLDINGS B.V. por parte de la firma ATOS SE.

Que, la transacción se implementa a través de la compraventa del CIENTO POR CIENTO (100 %) de las acciones en circulación y con derecho a voto de la firma UNIFY HOLDINGS B.V. por parte de la firma ATOS INTERNATIONAL B.V.

Que, los titulares del paquete accionario objeto de la operación eran de la firma THE GORES GROUP, con una participación equivalente al CINCUENTA Y UN POR CIENTO (51 %) y la firma SIEMENS AG, que detentaba el CUARENTA Y NUEVE POR CIENTO (49 %) restante, las DOS (2) correspondientes del capital social de la firma UNIFY HOLDINGS B.V.

Que, a nivel local, la transacción notificada implica la adquisición de la firma UNIFY COMMUNICATIONS S.A. por parte de la firma ATOS SE, siendo ésta la única subsidiaria de la firma UNIFY HOLDINGS B.V. en la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que el cierre de la transacción tuvo lugar el día 20 de enero de 2016.

Que, el día 28 de junio de 2016, las partes efectuaron una presentación solicitando la confidencialidad de la documentación identificada como Apéndice 14.2-7.5: Acuerdos I&D Informados; Apéndice 14.2-7.2.2: Cesión de Garantía y Licencias Exclusivas Informadas y Apéndice 14.2-7.2.1: Derechos de PI Propios

Informados.

Que, el día 30 de junio de 2016, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ordenó que se formara el Expediente N° S01:0285831/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, incorporando al mismo la documentación solicitada por las partes para su confidencialidad y que también se extraiga copia certificada de la presentación efectuada por las partes el día 3 de mayo de 2016, la cual serviría de resumen no confidencial.

Que, la mencionada Comisión Nacional considera que debe concederse la confidencialidad solicitada por las partes, por lo que se debe formarse un Anexo Confidencial con la totalidad de la documentación reservada en ella.

Que atento que parte de la documentación acompañada en las presentaciones efectuadas por las partes con fechas 3 de mayo, 28 de junio y 16 de agosto de 2016 no ha sido debidamente traducida, teniendo en cuenta que dicha documentación no es necesaria para efectuar el análisis correspondiente y habiendo solicitado las partes oportunamente su dispensa, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA considera que debe concederse la dispensa a las partes de la traducción correspondiente.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos de los incisos c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera el umbral la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió Dictamen N° 103 de fecha 4 de mayo de 2017 aconsejando al señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre la firma UNIFY HOLDINGS B.V. por parte de la firma ATOS SE, transacción que implica la adquisición del control exclusivo sobre la firma UNIFY COMMUNICATIONS S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156; concederse la confidencialidad solicitada por las partes oportunamente solicitada respecto de la documentación identificada como Apéndice 14.2-7.5: Acuerdos I&D Informados; Apéndice 14.2-7.2.2: Cesión de Garantía y Licencias Exclusivas Informadas y Apéndice 14.2-7.2.1: Derechos de PI Propios Informados y dispensar a las partes de la traducción de la documentación acompañada en las presentaciones efectuadas con fechas 3 de mayo, 28 de junio y 16 de agosto de 2016.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre la firma UNIFY HOLDINGS B.V. por parte de la firma ATOS SE, transacción que implica la adquisición del control exclusivo sobre la firma UNIFY COMMUNICATIONS S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Dispénsase a las partes de la traducción de la documentación acompañada en las presentaciones efectuadas con fechas 3 de mayo, 28 de junio y 16 de agosto de 2016.

ARTÍCULO 3°.- Concédese la confidencialidad solicitada por las partes oportunamente solicitada respecto de la documentación identificada como Apéndice 14.2-7.5: Acuerdos I&D Informados; Apéndice 14.2-7.2.2: Cesión de Garantía y Licencias Exclusivas Informadas y Apéndice 14.2-7.2.1: Derechos de PI Propios Informados.

ARTÍCULO 4°.- Considérase al Dictamen N° 103 de fecha 4 de mayo de 2017 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-2017-08376899-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 5°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2017.06.23 15:23:42 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Miguel Braun
Secretario
Secretaría de Comercio
Ministerio de Producción

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.06.23 15:23:51 -03'00'